Consideración para la inclusión en la Oferta económica:

Conforme al Apartado 14 del Pliego (RFQ) 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484, el Proveedor indica que esta oferta no implica aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y que las Condiciones Particulares que regirán esta propuesta, que incluyen entre otros las objeciones y reservas a la RFQ, se recogen en el **Anexo de Condiciones Particulares del Proveedor**, que forma parte inseparable de esta oferta.

En caso de discrepancia entre las condiciones recogidas en la RFQ y/o cualquier otro documento de la licitación y el Anexo de Condiciones Particulares, prevalecerá este último.

Consideraciones de AJ a incluir en Oferta en respuesta al

Consideraciones Particulares que rigen el Pliego de petición de oferta (RFQ) 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484 (en adelante, la "RFQ")

Consideración general:

La propuesta técnica y económica realizada por Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. (en adelante, "MINSAIT") ha sido elaborada en base a la información facilitada en los documentos con las condiciones de licitación para el Pliego de petición de oferta (RFQ) 2026-039 CRM_Implantacion REQ0028484, publicado por LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante, el "Cliente" o "LDA") y recibido por MINSAIT en 2026 (en adelante, la "RFQ"). Cualquier variación sobre el contenido de la RFQ, así como cualquier información adicional o no reflejada expresamente en la RFQ que no haya sido considerada por MINSAIT en el alcance de la oferta técnica y económica, o los requisitos que se exijan relacionados con normativa o políticas del Cliente, o cambios normativos o regulatorios sobrevenidos, serán valorados y, en su caso, podrán producir ajustes en las condiciones técnicas y económicas de esta propuesta de MINSAIT que sirve de base para la adjudicación y la posterior ejecución de los servicios. Tales cambios, en función de la valoración que se realice, deberán ser acordados por las Partes por escrito con carácter previo a su adopción; de otro modo, no se considerarán vinculantes.

Eficacia del Contrato

La validez de la presente oferta quedará sujeta a la negociación satisfactoria, bajo los principios de buena fe y equilibrio económico, y a la consiguiente firma de:

i) Contrato de prestación de servicios tecnológicos (en adelante, el "**Contrato**"), que regule los términos y condiciones particulares que, tras dicha negociación, y que MINSAIT y LDA que deberán adecuarse a la naturaleza de los servicios licitados. Los términos y condiciones de esta oferta prevalecerán en caso de contradicción con los previstos en la RFQ y en el Contrato, salvo pacto expreso en contrario en el propio Contrato, y

ii) Un subcontrato entre MINSAIT y CLOUD EXPERT S.L., filial española de Nespon Solutions, para la prestación de los servicios de consultoría e implantación de la solución Salesforce.

Marco Contractual

MINSAIT propone que, en caso de adjudicación, la contratación de los servicios se rija por el siguiente cuerpo normativo y orden de prelación:

i. El Contrato ad hoc suscrito por las Partes en caso de adjudicación, en los términos acordados en este Anexo. El escenario propuesto tiene como objetivo la firma de un Contrato entre LDA y MINSAIT siendo las únicas contrapartes en lo que respecta a los servicios a prestar en España.
ii. La oferta técnica y económica que se adjunta como respuesta a la RFQ de LDA.
iii. El Pliego de Petición de Oferta y los Anexos adjuntos a la licitación puestos a disposición por LDA.

En caso de silencio o contradicción entre los citados documentos, aplicará el orden de prelación indicado anteriormente.

Duración:

Los servicios ofertados serán tendrán una duración de treinta (30) meses.

La prórroga del Contrato, si la hubiere, deberá ser pactada de mutuo acuerdo entre las Partes. Si no se alcanzara un acuerdo en los términos y condiciones de dicha prórroga con carácter previo a la fecha de finalización del período inicial de vigencia, el Contrato quedará automáticamente resuelto, sin necesidad de preaviso.

Descripción de los servicios:

El alcance de los servicios ofertados estará exclusivamente limitado al detallado de forma específica en la presente oferta. En consecuencia, MINSAIT no estará obligada a prestar servicios distintos o que excedan de los aquí establecidos. No obstante, podrá solicitarse por escrito una modificación en los hitos, en el alcance o en cualesquiera otras condiciones particulares de prestación de los servicios. La parte que solicite un cambio especificará con suficiente detalle el cambio propuesto, al objeto de que pueda valorarse su alcance y establecer, en su caso, bajo qué condiciones MINSAIT podría prestarlo, incluyendo precio, y la identificación de las repercusiones que dicho cambio pudiere implicar respecto a la prestación inicialmente contratada. Mientras no medie aceptación por escrito de ambas Partes sobre la modificación solicitada, cada Parte seguirá actuando de acuerdo con la última versión vigente del Contrato, sin que MINSAIT esté obligada a prestar los servicios conforme a la modificación. Salvo pacto en contrario, las modificaciones acordadas por ambas Partes no serán retroactivas y entrarán en vigor en la fecha de su firma.

Fase de transición:

En el bien entendido de que, a esta fecha, MINSAIT aún no dispone de información suficiente sobre el servicio licitado y que, de resultar adjudicataria, adquirirá mayor conocimiento durante la fase de transición, MINSAIT, en función de la valoración de la información que le facilite el Cliente y la que adquiera durante dicha fase, podrá (i) mantener las condiciones propuestas en esta oferta y las inicialmente convenidas en el Contrato que las Partes formalicen previo al inicio de los servicios, o (ii) proponer los ajustes que considere oportunos. En el evento de que las Partes no lograsen alcanzar un acuerdo sobre los cambios de los términos y condiciones de la prestación de servicios ofertados y/o inicialmente convenidos en el anexo de servicios, dentro de un plazo de sesenta (60) días, MINSAIT podrá resolver, en todo o en parte, la relación contractual derivada de la oferta adjudicada o del Contrato, sin perjuicio de ser indemnizada por los costes que hasta entonces hubiere podido asumir con ocasión del comienzo y para la ejecución de los servicios licitados.

Lugar para prestación de servicios:

El servicio se prestará durante la fase de Discovery Presencial, la Implantación se realizará en modalidad hibrida y el Mantenimiento se realizará en remoto dentro España, solicitándose únicamente el consentimiento del Cliente en caso de que se preste fuera del citado territorio y con acceso a datos de carácter personal de los que el Cliente sea responsable.

Medios:

Para la prestación de los servicios profesionales objeto de la oferta, MINSAIT pondrá los medios de su organización y su personal para prestar los servicios. Serán por cuenta del Cliente cualesquiera otros medios materiales no definidos en la oferta y que resulten necesarios en sus dependencias o que deban ser puestos a disposición de MINSAIT por el Cliente para la correcta prestación.

La capacidad operativa de MINSAIT para el servicio se ha dimensionado teniendo en cuenta la información facilitada por el Cliente. En caso de que dicha información varíe, las condiciones técnicas y económicas de esta propuesta podrán ser modificadas para ajustarse a dichas variaciones. El dimensionamiento de partida para el servicio es el reflejado en el apartado correspondiente de la presente propuesta.

Aceptación:

Los entregables se entenderán aceptados transcurridos siete (7) días naturales desde su puesta a disposición de LDA, salvo que el Cliente comunique por escrito, dentro de dicho plazo, su rechazo motivado con indicación de las no conformidades concretas. La ausencia de respuesta en plazo constituirá aceptación tácita a todos los efectos, incluida la facturación.

Subcontratación:

MINSAIT podrá ceder sus derechos y/o obligaciones contractuales, o subcontratar total o parcialmente la ejecución de los trabajos a cualquier sociedad perteneciente al Grupo Minsait, previa notificación a LDA.

Asimismo, para la correcta prestación de los servicios, MINSAIT subcontratará a las siguientes entidades para la prestación de los Servicios de Consultoría e Implantación de la solución de Salesforce:

- CLOUD EXPERT S.L. filial española de Nespon Solutions

Niveles de servicio (ANS):

Sin perjuicio de que la propuesta de niveles de servicio que se refleja en el Anexo de Acuerdos de Niveles de Servicio y Penalizaciones de la RFQ sea objeto de revisión durante la fase de transición, con el fin de verificar su adecuación y ajustar, según el caso, los valores objetivos a la necesidad del servicio, en todo caso MINSAIT sujeta la presente oferta a que se respeten las siguientes condiciones:

i. El cómputo global de las penalizaciones por incumplimiento de acuerdos de niveles de servicio no podrá exceder del 5% de la facturación mensual.
ii. Los ANS no serán de aplicación si la infraestructura o los equipos del Cliente no cumplen con los requerimientos técnicos contemplados por las Partes a la hora de establecerlos.
iii. MINSAIT responderá de las desviaciones de indicadores que se pacten, así como de sus penalizaciones asociadas, siempre que la volumetría real mensual sea igual o inferior a la volumetría estimada y comunicada por el Cliente dentro de los plazos de planificación de la demanda acordados por las Partes en el Contrato.
iv. Las Partes acordarán un procedimiento mediante el cual el Cliente comunicará con antelación razonable la planificación de la demanda, que permita a MINSAIT dimensionar la capacidad de la línea base para cumplir con los ANS.
v. Cualquier modificación de los ANS pactados se analizará por las Partes y se documentará mediante adenda al Contrato. La inclusión de nuevos indicadores o la modificación de los existentes requerirá un nuevo período de medición y ajuste sin aplicación de penalizaciones.
vi. Sólo el incumplimiento reiterado y no subsanado de los ANS, en los términos que finalmente se acuerden en el Contrato, facultará al Cliente para resolver anticipadamente el servicio afectado.

vii. MINSAIT no se responsabilizará de impactos causados por retrasos en el suministro y/o sustitución del servicio de software y hardware debidos a interrupciones de fabricación o de cadena de suministro que afecten a fabricantes, proveedores y operadores que sean aportados por el Cliente.

viii. MINSAIT no asumirá penalizaciones por rotación de personal, siempre que cualquier sustitución se realice por perfiles equivalentes y con conocimiento similar, orientada a no impactar en los ANS.

ix. MINSAIT no asumirá penalizaciones ni responsabilidad alguna por la indisponibilidad del software licenciado de terceros.

x. Las penalizaciones por ANS constituirán el remedio exclusivo por los incumplimientos de niveles de servicio, sin acumulación con responsabilidad por daños generales, salvo supuestos de dolo o incumplimiento esencial expresamente excluidos en el Contrato.

Condiciones económicas:

En España, los precios se entenderán sin IVA, que será repercutido al tipo vigente en las facturas emitidas por MINSAIT. En la contraprestación pactada se encuentra descontado el uso y disfrute por parte de MINSAIT de las instalaciones y materiales que el Cliente le facilite para la prestación de los servicios cuando los mismos deban ser prestados en las dependencias del Cliente o cuando deban ser puestos a disposición de MINSAIT por el Cliente para la prestación de los servicios.

El precio por los servicios se facturará con carácter mensual y LDA deberá abonar las facturas dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de recepción de cada factura. El retraso en el pago devengará intereses de demora al tipo legal vigente.

En todo caso, los precios indicados en la oferta están sujetos al mantenimiento de las condiciones económicas facilitadas por el proveedor de licencias de software.

A efectos de transparencia, las partidas de licenciamiento y sus variables de precio aplicables, incluyendo a título enunciativo número de usuarios/agentes, canales, minutos/consumo, almacenamiento, regiones, módulos y capacidades opcionales, se detallarán de forma exhaustiva en el Anexo Económico. No se introducirán conceptos, variables ni recargos no listados sin acuerdo previo y por escrito entre las Partes. Los precios de los servicios profesionales de MINSAIT no incorporarán costes ocultos.

Propiedad Intelectual

La presentación de esta propuesta no implica la adquisición ni la cesión de derechos sobre derechos de Propiedad intelectual Preexistentes que seguirán perteneciendo en exclusiva a su legítimo titular. El Cliente se compromete a respetar dichos derechos de propiedad intelectual e industrial.

Respecto de los Desarrollos ad hoc, MINSAIT transferirá al Cliente la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual sobre dichos desarrollos, una vez haya sido abonado íntegramente el pago de la totalidad de los servicios.

MINSAIT conservará plena facultad para utilizar, reutilizar y explotar, sin restricción, el conocimiento, la experiencia y el know-how adquiridos en la ejecución del Contrato, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad.

Garantías:

Respecto de los servicios prestados directamente por MINSAIT, esta otorga una garantía de un (1) año desde la puesta en producción.

Responsabilidad:

La responsabilidad global y acumulada de MINSAIT derivada de la ejecución del Contrato (incluyendo penalizaciones) no excederá, durante la vigencia del Contrato, del importe total correspondiente a las doce (12) primeras mensualidades del servicio (excluyendo impuestos y gastos) y, durante las prórrogas, del importe correspondiente a las doce (12) últimas mensualidades.

MINSAIT no responderá por daños indirectos o consecuenciales entre los que se cita entre otros lucro cesante, pérdida de datos, interrupción de negocio, pérdida de beneficios o ahorros, o daños morales o reputacionales. MINSAIT no responderá de daños y perjuicios causados por fuerza mayor.

El daño indemnizable que el Cliente reclame a MINSAIT habrá de traer causa directa e inmediata en un incumplimiento contractual de MINSAIT o de sus subcontratistas, y se abonará cuando medie sentencia firme o acuerdo transaccional entre las Partes.

Terminación anticipada:

Para que se pueda ejecutar una terminación anticipada del servicio deberá producirse un incumplimiento reiterado y no subsanado, en los términos que se reflejen en el Contrato firmado por las Partes, entendiéndose por tales aquellos incumplimientos que imposibiliten de manera definitiva y acreditada el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes o que frustren definitivamente la finalidad del Contrato; si fueran subsanables, no se hubieren subsanado en el plazo de sesenta (60) días desde la notificación efectuada por la parte cumplidora.

Ante una eventual terminación anticipada del Contrato de prestación de servicios, incluidos los supuestos previstos como causas objetivas, deberán abonarse los trabajos realizados hasta la fecha efectiva de resolución conforme al método de facturación definido para el servicio, los costes asumidos por MINSAIT durante la transición, así como otros costes que la cancelación pudiere conllevar para MINSAIT, incluyendo, sin limitación, los relativos a compras de software realizadas por MINSAIT al fabricante que se encuentren en tramitación, y cualesquiera otros conceptos, gastos e inversiones en que hubiera incurrido.

En caso de que MINSAIT resuelva anticipadamente el Contrato por causa imputable a LDA o por mera conveniencia, debiendo en este segundo escenario preavisarlo con una antelación no inferior a noventa (90) días, no le será exigible a MINSAIT ningún tipo de indemnización o penalización. Por su parte, LDA podrá resolver el Contrato por las causas objetivas que se establecerán en el mismo y, en caso de desistimiento, deberá notificarlo con una antelación no inferior a noventa (90) días.

Plan de reversibilidad y salida:

A la terminación del Contrato por cualquier causa, MINSAIT colaborará de buena fe en la transición ordenada del servicio a LDA o al nuevo proveedor que éste designe, durante un período máximo de tres (3) meses, con aplicación de las tarifas de servicios profesionales vigentes en el Contrato.

MINSAIT procederá al borrado o devolución de los datos de LDA conforme a las instrucciones de éste y a los requisitos del Anexo de Seguridad, aportando certificación de destrucción cuando sea solicitada. Los datos se conservarán únicamente durante los plazos legales de retención aplicables, y se eliminará cualquier copia una vez transcurridos dichos plazos.

Medidas de seguridad:

MINSAIT cumplirá con las medidas de seguridad expresamente indicadas en la RFQ. Cualquier cambio en los procedimientos y políticas de seguridad por parte de LDA requerirá la valoración previa de su impacto, tanto en precio como en otras condiciones de prestación, por parte de MINSAIT, quedando su adopción sujeta al acuerdo previo y por escrito entre las Partes.

Vigencia de la oferta:

La presente oferta tiene una vigencia de 120 días a contar desde la fecha de presentación que figura en su portada. Cumplido dicho plazo, sin que el Cliente haya comunicado por cualquier medio escrito su aceptación, esta oferta quedará automáticamente extinguida, salvo que MINSAIT acuerde expresamente prorrogarla, no estando obligada a mantener los mismos términos y condiciones.

Auditoría:

MINSAIT colaborará con LDA en las auditorías que éste pueda realizar para verificar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la prestación de los servicios.

Auditorías ordinarias: Para evitar que se perjudique la normal prestación, LDA podrá realizar, a su cargo, como máximo, una (1) auditoría al año sobre cualquier aspecto del servicio, previa notificación escrita a MINSAIT con una antelación razonable.

Auditorías extraordinarias: A requerimiento de autoridad competente o supervisor. Estas auditorías extraordinarias se realizarán minimizando la perturbación del servicio y con alcance limitado al objeto que las motive.

MINSAIT se reserva el derecho de vetar a cualquier tercero designado por LDA para realizar auditorías o comprobaciones por cuenta de LDA con el que exista conflicto de interés, incluyendo, sin limitación, que se trate de un competidor. Cuando las evidencias se encuentren en poder de terceros (fabricantes, proveedores cloud), MINSAIT coordinará y facilitará su obtención en la medida de sus posibilidades contractuales.

Datos personales:

Dado que la prestación de los servicios objeto de la propuesta implica tratamiento de datos personales titularidad de LDA, MINSAIT actuará como encargado del tratamiento con arreglo al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), suscribiéndose el correspondiente acuerdo de encargo de tratamiento (DPA) antes del inicio efectivo de los servicios.

Aviso de confidencialidad:

La información contenida en la propuesta, tanto técnica como económica, elaborada para el Cliente en el marco de la RFQ, es confidencial y propiedad de MINSAIT. MINSAIT entrega esta oferta con la absoluta confianza de que se mantendrá en la más estricta confidencialidad por parte del Cliente y no se divulgará a terceros para ningún propósito, ni se reproducirá o duplicará, entera o parcialmente, sin el consentimiento escrito de MINSAIT.

Criterios de Revisión de Esfuerzos y Gestión de Desviaciones

Revisión de estimaciones tras Discovery. La estimación económica de esta oferta se basa en la información facilitada en la RFQ, quedando supeditada a que dicha estimación sea revisada a la luz del diseño validado con el cliente durante la fase de Discovery. Si de dicha revisión resultara un incremento superior al 10 % de las horas inicialmente estimadas, deberá ser tratada como un cambio de alcance y gestionada conforme al procedimiento formal de gestión de cambios.

Gestión de desviaciones en sprints. Antes del inicio de cada sprint se revisará y planificará el backlog comprometido. Las desviaciones derivadas de causas no imputables a MINSAIT —en particular, retrasos o cambios de requisitos del cliente, indisponibilidad de sus sistemas, demoras en validaciones o actuaciones de terceros designados por este— constituirán ampliación de alcance y darán lugar al correspondiente ajuste económico y de plazos, que se tramitará mediante el procedimiento de gestión de cambios.